

Nº 05 SEGURIDAD

DE: Dirección de Seguridad

A: Seguridad

C/C: Inspector A. Moreno

FECHA: 10 SEPTIEMBRE 2016**ASUNTO: INTERVENCIÓN SOBRE PERSONAS**

- Sobre éste asunto conviene conocer previamente la normativa vigente aplicable, y por otro lado, la política de la Instalación al respecto y las instrucciones o procedimientos implantados.

NORMATIVA:**Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada****Artículo 30. Principios de actuación.**

Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atenderá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos:

- a) Legalidad.
- b) Integridad.
- c) Dignidad en el ejercicio de sus funciones.
- d) Corrección en el trato con los ciudadanos.
- e) Congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos.
- f) Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación.
- g) Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.
- h) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal de seguridad privada **estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad**, a facilitarles la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando.

Artículo 31. Protección jurídica de agente de la autoridad.

Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

CAPÍTULO II

Funciones de seguridad privada**Artículo 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad.**

1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

b) **Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio**, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección.

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.

d) **En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas.** No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención.

Instrucciones de la Instalación al respecto

Como norma general el trato al público y empleados será **siempre** educado, correcto y atento.

INTERVENCIONES Y ABORDAMIENTOS A PERSONAS CON OCASIÓN DE ALGUNA INCIDENCIA

**ANTE UN AVISO DE ROBO Ó SIMILAR POR PARTE DE UN EMPLEADO, PÚBLICO, PROVEEDOR.
APLICABLE a CUALQUIER OTRO SUPUESTO QUE PUDIERA REQUERIR ABORDAR E INTERVENIR**

- 1.- El Vigilante se informará detallada y objetivamente ANTES de todos los datos posibles.
 - 1.1. Que ha ocurrido, Donde ha ocurrido, Cómo ha ocurrido, etc.
 - 1.2. Comunicará la incidencia con Centro Control para búsqueda y seguimiento
 - 1.3. Informará al Director de Seguridad y/o Supervisión de turno
 - 1.4. Esperará instrucciones mientras se realiza el seguimiento.
- 2.- **NO - INTERVENCIÓN**
Como norma general debe evitarse cualquier intervención y que no pueda demostrarse.
 - 2.1. Sobre todo en los supuestos de falta de pruebas, de no evidencias, inseguridad etc.)
 - 2.2. No confirmación en la visualización de imágenes
 - 2.3. Realizarle mientras seguimiento y control de presencia en el Parque.
- 3.- **SI - INTERVENCIÓN** debe realizarse en los siguientes supuestos y cuando es inevitable :
 - 3.1. Evidencias claras y determinantes (porta el artículo, mochila, etc.)
 - 3.2. A requerimiento del Director de Seguridad, Policía ó Supervisión
 - 3.3. Visualización de CCTV con resultado positivo
 - 3.4. Ánimo de denuncia y solicitud presencia policial expresa.
 - 3.5. Aquellas en situación de emergencia, (peleas, agresiones, vandalismo, sabotajes...)
- 4.- **CÓMO.**
 - 4.1. Con la mayor discreción posible
 - 4.2. En lugar apartado y fuera de la vista
 - 4.3. Evitar discusiones y agresividad
 - 4.4. Hablar con corrección, educación y tranquilidad
 - 4.5. Solicitar cortésmente se identifique
 - 4.6. Evitar contacto
- 5.- **DONDE**
 - 5.1. En lugar apartado y más cercano a la zona de la intervención
- 6.- **QUÉ**
 - 6.1. Solicitar el DNI
 - 6.2. Pedirle su colaboración

RECUERDA

Se procurará como norma general evitar siempre la intervención y/o abordamiento máxime en los casos que NO se tenga constancia expresa de que haya cometido un robo o delito.

*Alfonso Iglesias
Director de Seguridad
Avanqua Oceanogràfic*